

1500407-11.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... DIAS TOFFOLI, DJe de 29/11/2010). ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA RECURSO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório pelo roubo. ROUBO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALIDADE. Reconhecimento fotográfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Centro - CEP 18130-510, Fone: 11-2550-5296, São Roque-SP - E-mail: saoroquecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500407-11.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2056823/2022 - DEL.POL.IBIÚNA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL PINHEIRO DA HORA

Aos 22 de setembro de 2022, às 13:30h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o DD. Promotor de Justiça Dr. Washington Luiz Rodrigues Alves, o réu SAMUEL PINHEIRO DA HORA, acompanhado de seu defensor Dr. Guilherme Rodrigues Camargo Valente OAB 324909/SP, a quem foi garantido a entrevista pessoal com o réu, em ambiente virtual, antes do início da audiência; a vítima LUCILAINE LEMES PINTO VENTURINI, e as testemunhas WELINGTON SALVADIO BRAGA DOS SANTOS e SANDRA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Iniciados os trabalhos, pelas partes foi acordado que no termo somente constará a assinatura digital do magistrado já que o processo é digital, e novamente aceito pelas partes que a audiência seja feita nesta modalidade virtual pelo Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos da vítima Lucilaine, da testemunha Wellington e realizado o interrogatório do réu Samuel. Pelas partes foi declarado que desistiam da oitiva da testemunha Sandra Aparecida. Pelo MM. Juiz foi homologada a desistência da testemunha e declarada encerrada a instrução passando aos debates. Iniciados os debates o Ministério Público se manifestou de forma oral (constante na gravação). Em seguida o defensor do réu se manifestou também de forma oral (constante na gravação). Encerrados os debates pelo MM. Juiz foi proferida a Sentença: Vistos. SAMUEL PINHEIRO DA HORA qualificados nos autos foi denunciado no artigo 157 caput do Código Penal porque nas circunstâncias de tempo e lugar

descritas na inicial, mediante violência e grave ameaça exercida contra a vítima Lucilaine subtraiu o veículo Fiat Palio. Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls. 01/90) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls. 01,06/09),boletim de ocorrência (fls. 02/05,42/43), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 10), auto de exibição e apreensão e entrega (fls. 15). A denúncia foi recebida em 19 de maio de 2022 (fls. 95), sendo que o réu foi citado e ofertou Defesa(fl. 105/106), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita do interrogatório.Em memoriais finais o Ministério Público requereu a procedência da ação enquanto a Defesa requereu a improcedência já que o reconhecimento não seria valido, desclassificando apenas para o furto reconhecendo nesse caso a confissão. É o relatório. DECIDO. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01, 06/09), boletim de ocorrência (fls. 02/05, 42/43), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 10), auto de exibição e apreensão e entrega (fls. 15), além da prova oral coligida. Quanto à autoria o réu disse que estava pegando reciclagem, e foi no ferro velho para vender, e na estrada viu o veículo abandonado, e vendeu as latas no ferro velho e na volta o carro estava no local, e entrou dentro dele para pegar dinheiro, e deu partida no carro e foi próximo ao local, e abriu o porta-malas e pegou o estepe e os tapetes e vendeu por R\$ 50,00 e quando saiu viu as viaturas e a carteira caiu, e ficou na mata, onde comprou 05 pedras de crack, e saiu do mato, e acabou abordado. Não conhecia vítima. Como visto o réu negou os fatos, no entanto, a negativa esta isolada no contexto probatório. A vítima disse que parou o carro na feira, e nesse momento foi abordado pelo réu que pediu as chaves do veículo, e a princípio achou que era uma brincadeira, e ele lhe deu um soco e entrou no carro. Ficou com hematoma e recuperou o carro no mesmo dia. Não teve duvida quanto ao reconhecimento. Não conhecia o réu. Reconheceu o acusado em audiência. Ele estava com mão enfiada na roupa. O réu não usava capuz, e estava com a mascara de covid, mas não esqueceu o olhar dele. Wellington disse que estava com outro policial e apresentaram a ocorrência em Ibiúna, e durante este ato receberam a informação do roubo em São Roque mediante violência física, e que estaria vindo para Ibiúna, e que estava rodando próximo ao ferro velho, e foram ate o local, e ao se aproximar do local avistaram o veículo parado, e o motorista visualizou a viatura e correu para o local ao lado, e acabaram perdendo ele de vista, mas localizaram a carteira com documentos identificaram Samuel, e como o bairro era pequeno, passaram a policiar o local, e através de populares, conseguiram localizar o réu na rua de baixo, e foi abordado, e ele acabou confessando a pratica do roubo, e disse que dispensou as chaves próximo ao pedaço de madeira, onde acabaram localizando, e se ele não tivesse falado não teriam encontrado o objeto. Não conhecia o réu. Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: "não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. "(TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais

discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262). "O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401). "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)". "DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009). A princípio o réu sustentou alibi, alegando que viu o carro abandonado e que furtou apenas o estepe e vendeu para o ferro velho, desconhecendo o fato pelo qual o veículo estava abandonado. Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o alibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" ("Da prova no processo penal", Editora Saraiva, 7a ed. 2006, p. 18). "Nos termos do art 156 (primeira parte), do nosso CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. E o mínimo esforço que se exige do acusado e que não se constitui em violação alguma do sagrado direito de defesa, mesmo porque ainda não existe, no nosso sistema penal (e essa é uma característica encontrada na generalidade dos países situados abaixo da linha do Equador), punição alguma para acusados e vítimas que tenham mentido no curso do processo penal, falseando a verdade, ou omitindo-a, ainda que para ajudar ou prejudicar alguém; ao contrário, acima daquela linha correndo o processo em países chamados de "Primeiro Mundo", parece que o rigor penal é muito maior e até mesmo quem quer que tenha tido a desventura de (ter sido processado criminalmente responderá pelas mentiras que vier a proferir, ainda que tenha mentido apenas para escusar-se da acusação e buscar a própria liberdade" (RJDTACRIM vol 39, p. 142, voto vencedor Juiz Pires Neto). O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor: "O alibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita". "ÁLIBI - ÔNUS DA DEFESA CONDENAÇÃO MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO Em sede penal, alibi não comprovado equivale a confissão por falta de argumento defensivo. Inviável a absolvição por falta de provas, quando o contexto probatório do processo indica sem dúvidas a prática do ilícito pelo acusado, auxiliado pelas informações dos próprios familiares conduzindo a certeza da autoria" (TJSC - Acrim 2003.025395-5 - 1ª CCrim. Rel. Des. Solon d'Eça Neves DJSC 24.05.2004) "No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, pois ainda que o ônus de provar a imputação da denúncia seja do Órgão Ministerial, alegando a defesa fato novo, cumpre-lhe demonstrá-lo" (TACRIM-SP, RJD 26/160) (TJSC - ACr 2003.009957-3 - 2a C. Crim. Rel. Des. Maurílio Moreira Leite - J. 10.05.2003). (...) o inocente negará a imputação e poderá fazê-lo com absoluta competência, porque nenhum crime praticou. Ao culpado, a situação se apresentará mais difícil, porque a sua negativa mentirosa o obriga a rodeios e ginástica de dialética que acabarão por deixar vestígios e provas circunstanciais de real valor para o veredicto final dos órgãos jurisdicionais. (In, "Elementos de Direito Processual Penal" - 1ª edição - Editora Bookseller - p. 299). Imperativa é a

jurisprudência no sentido de que, quem apresenta álibi, deve comprová-lo satisfatoriamente, pena de ser tido como réu confesso (JTACrim, 54:204, 47:165, 33:334 e 22:77). Ainda se realmente assim fosse, o estepe teria sido apreendido pela polícia como seria conduzido o responsável pelo ferro velho, mas não é só, nada trouxe o réu a apontar verossimilhança de sua alegação, sequer o suposto cachimbo de crack foi apreendido, como alegou em interrogatório. Realmente o réu não teria como demonstrar sua versão, posto que inverossímil, não encontrado amparo na prova produzida, ate porque a vítima que nunca o tinha visto, de imediato reconheceu o acusado na fase policial, e novamente em juízo, sem qualquer duvida, inclusive destacando o olhar do réu que seria inesquecível. A vítima em juízo reconheceu de imediato o réu, sem sombras de dúvidas, explicando ainda a certeza inclusive declinando o olhar e reiterando que foi agredida pelo acusado. Alias, o próprio policial mencionou que a vítima reconheceu o réu sem sombra de duvidas, que soma-se a abordagem do acusado na posse do veículo, e com a imediata fuga. Não se sustenta a violação da lei no tocante ao reconhecimento, a principio o artigo 226 do CPP é uma recomendação que deve ser seguida se possível, e em segundo ponto como bem explanado pela vítima, que em audiência de imediato confirmou que o rapaz detido era o que lhe agrediu e subtraiu o veículo e que nunca esqueceria o rosto e o olhar dele, tanto que o reconheceu na fase policial e em juízo. De fato, o reconhecimento judicial prescinde da necessidade das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, como, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado presente como autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção a prolação de um decreto condenatório" (Habeas corpus n.º 68.819 / SP, 1ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, j. em 05/11/1991, DJ de 18/08/1992) Por ser apenas confirmatório, o reconhecimento judicial somente complementa a versão da vítima ou de testemunhas. Nesse sentido José Frederico Marques (Elementos de direito processual penal, 2/334, item n. 488, 2ª ed., 1965, Forense), verbis: "Quando se tratar de reconhecimento produzido em Juízo, as formalidades previstas em lei, embora aconselháveis, não são reputadas essenciais. Caso a vítima ou testemunha aponte na audiência, com segurança, o réu presente como o autor do crime, tal prova tem o valor idêntico àquela de um reconhecimento efetuado com as formalidades legais". Cumpre consignar, porém, que se de outra forma efetuar-se o reconhecimento de pessoa ou coisa, nem por isso deve o juiz a priori recusar-lhe qualquer valor probatório. Tal orientação não condiz com os princípios aceitos em nossa legislação sobre o livre convencimento." Não se olvide que foram observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítimo todo o procedimento, justamente como ocorreu na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (STJ - AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017)" (AgRg no AREsp 1520565/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019) "PROVA - Reconhecimento pessoal - Ato levado a efeito em inquérito policial - Eficácia ainda que o indiciado não tenha sido colocado ao lado de outras pessoas, visto tratar-se tão-somente de uma recomendação prevista no art. 226, II, do CPP (TJMS) RT 777/660". "PROVA - Reconhecimento pessoal - Inobservância do art. 226 do CPP - Nulidade - Inocorrência - Motivação da decisão condenatória que se mantém com base em indícios suficientes mesmo abstraindo-se tal meio probante (TACrimSP) RT 780/607". omissão de formalidade nos autos da investigação, marcada pela ausência do contraditório e da ampla defesa, constitui mera irregularidade e não contamina a ação penal, podendo ao longo desta ser sanada, como de fato foi, uma vez que, como se verá adiante, o

reconhecimento efetivado perante a autoridade policial foi corroborado pelos depoimentos firmes e coesos prestados pela vítima e demais testemunhas sob o crivo do contraditório, não havendo, assim, qualquer prejuízo, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório."1 (STF, HC 104.404/MT, 1.ª Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 29/11/2010). ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA RECURSO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório pelo roubo. ROUBO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALIDADE. Reconhecimento fotográfico realizado com segurança pela vítima, afirmando lembrar-se com exatidão e detalhes das características físicas do roubador, confirmado em juízo. Prova apta a embasar o decreto condenatório" (AP 5294854220108260000 SP 0529485-42.2010.8.26.0000, Relator, Des Willian Campos, Data de Julgamento: 25/09/2012, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2012). - "Irrelevante o fato de o reconhecimento pessoal do réu ter-se efetuado sem observância das formalidades inscricas no art. 226, I, do CPP se efetivado através de depoimento de testemunha ratificado quando posteriormente reinquirida em audiência à qual presente o defensor constituído do acusado, que formulou reperguntas, tanto mais se assentada a condenação no conjunto probatório e não apenas naquele elemento de convicção" (RT 666/379). Não se olvide que além do reconhecimento efetivo da vítima, inclusive apontando o réu, o veículo foi recuperado intacto na posse do acusado, logo após o delito, sendo que de imediato fugiu da abordagem, o que reitera a prática do crime. "...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexactidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade" (TJSP Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017) "...demais disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP - Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019). "Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz - como explanado no item 2 suso exposto - revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira - subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade - com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça" (TJSP - Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618,

j. 3.10.2019). E mais até o momento o réu não conseguiu comprovar os motivos pelos quais estava saindo do veículo roubado, ter fugido da abordagem policial, não sendo crível que tivesse encontrado o veículo abandonado, tampouco deixaria de arrolar o proprietário do ferro velho como suposto comprador do estepe, ou seja, a prova é robusta em apontar a prática do roubo por parte do acusado. Em verdade, constitui entendimento jurisprudencial uniforme de todos os Tribunais do País que, nos casos de crimes patrimoniais, de ordinário praticados na clandestinidade, a palavra da vítima há de preferir à "versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Rev. Tribs. - vol. 736, p. 629). Prova - palavra da vítima - Crimes patrimoniais -

Eficácia: A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, eis que é o elemento fixador da autoria" (TACRIM/SP - RJTACrim 38/446). "PROVA. Latrocínio tentado. Palavra da vítima. Vítima. Valor: - Em sede de latrocínio tentado, exceto se demonstrada sua má fé ou intuito de prejudicar o réu, o depoimento da vítima pode servir de base à condenação, pois, em linha de princípio, é a pessoa mais capacitada a discorrer do fato de que foi protagonista" (TACRIM/SP, Revisão Criminal, Processo 3727890/4, 80 Grupo, Relator Carlos Biasotti, j. 08/ 11/01, v.u.). E mais, a vítima fez o reconhecimento em juízo, não deixando dúvidas quanto a autoria, que soma-se aos depoimentos dos policiais, efetiva apreensão em flagrante do réu, e recuperação do automóvel. Ainda, os bens subtraídos foram encontrados em poder do réu, o que firma presunção de responsabilidade, impondo-lhe de forma cabal demonstrar a origem de tais bens. Nesse sentido: "em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera presunção de sua responsabilidade, e , invertendo-se o ônus da prova, impõem-se lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório... "(TACRIM - SP RT 656/303). Por fim, o roubo foi consumado já que o bem foi retirado da esfera de vigilância da vítima, tanto que foi encontrado em outro local. Nesse sentido: " A jurisprudência desta Corte, bem como, a do Supremo Tribunal Federal, firmaram orientação no sentido de que se considera consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no momento em que, cessada a clandestinidade ou violência, o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do bem por meio de perseguição imediata. (STJ, Resp. 536082/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5 T, DJ 19/03/2007, p.380)." Por fim, o uso de drogas foi voluntário o que afasta a inimputabilidade. De fato, a prova é robusta e não deixa dúvidas quanto a autoria, restando mais do que evidente que o réu foi o autor do roubo. Portanto a ação é procedente. Finda a fundamentação, passo à fixação da pena. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado embora primário, mostrou ousadia impar, praticando roubo contra mulher que estava chegando em uma feira, inclusive procedendo com agressão física e deixando hematomas, o que denota a covardia, e a periculosidade do acusado, de modo, que fixo a pena em 1/6 acima do mínimo, ou seja, 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Ausentes agravantes, atenuantes não se considerando a confissão já que negou o roubo, tampouco estão presentes causas de aumento ou de diminuição de pena. A minguia de outro elemento fixo o valor do dia-multa no mínimo legal para os acusados. Diante das circunstâncias subjetivas negativa do réu fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena. Ainda não preencheu os requisitos mínimos para modificação de regime. O acusado não preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal. Pelos mesmos motivos não faz jus a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal. Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal, para o fim de CONDENAR como incurso no artigo 157 caput do Código Penal o réu SAMUEL PINHEIRO DA HORA à pena privativa de liberdade de 4 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 11 dias-multa cujo valor consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc). Passo novamente a analisar a situação prisional do réu, e não constato alteração, permanecendo contemporânea, e não sendo possível a fixação de qualquer cautelar. De fato, o réu sem comprovação de labor, sem residência na comarca, se envolveu em roubo de uma mulher, fugiu da abordagem policial e não mostrou arrependimento tampouco comprometimento social, sendo que atuou com conduta que afeta a ordem publica, já que solto, nada impede que tenha nova reiteração delituosa. Desta forma, por nenhum

ângulo analisado é possível a concessão de liberdade ou fixação de cautelares, sem colocar em risco a ordem pública, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade ao acusado, reiterando as decisões anteriores. Da mesma forma, esta dentro de unidade sem qualquer informação de risco à saúde em virtude da pandemia, não faz parte de grupo de riscos, de modo, que a recomendação também não se aplica ao réu, envolvido em delito grave e com consequências sociais. Expeça-se mandado de prisão em desfavor ao réu. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inocorrência. HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento. Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020). "Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento" (2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015); "A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional" (STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013) "A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de

aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.) Custa pelo réu na forma da lei, restando suspensa a exigibilidade diante da Defesa dativa a ele ofertada. Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações, comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, comunicando o IIRGD bem como a Justiça Eleitoral.PIC. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Pelas partes e pelo réu foi dito que desistiam do prazo recursal. Pelo MM Juiz foi decidido: Homologo a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e ao arquivo com as cautelas de praxe. O Ministério Público após indagar o réu requereu a extinção da punibilidade em relação aos dias-multa diante da hipossuficiência do acusado, sendo que o Defensor concordou com o pedido. O MM Juiz decidiu: Diante da manifestação das partes e da hipossuficiência declaro extinta a punibilidade do acusado em relação ao pagamento dos dias-multa. Sentença publicada em audiência. Nada mais. Eu, Guilherme Parra Magri, digitei.

O arquivo de vídeo e áudio com a gravação da presente audiência, encontra-se disponível às partes no link:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjsp_jus_br/EYCmd47aQVxDvUeOSxNO_m8BhzKCDyed2rHRlYysZTP1dw?e=3tmhxl

MM. Juiz: assinado digitalmente